REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiséis.

Al folio 363: atendido lo dispuesto en el acuerdo octavo del Auto Acordado Nº 16/2017 y en los incisos tercero y cuarto del artículo 42 del Decreto Ley Nº 211, como se pide, otórguese a la Fiscalía Nacional Económica ("FNE") copia de los documentos confidenciales indicados en esta presentación, una vez que esta resolución se encuentre firme, quien deberá adoptar las medidas necesarias para resguardar la confidencialidad de este. Para estos efectos, se ordena a la FNE ponerse en contacto con la oficina de partes, a través de correo electrónico dirigido a la casilla oficinadepartes@tdlc.cl.

Al folio 365: **a lo principal y al segundo otrosí**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 362, estese a lo que se resuelve a continuación. **Al primer otrosí**, téngase por acompañado el documento ofrecido, con citación.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de folio 192: **al segundo y al quinto otrosí**, como se pide, se decreta un término probatorio extraordinario para rendir prueba testimonial fuera del territorio nacional. Exhórtese, por intermedio de la Excma. Corte Suprema, a la autoridad competente de **(i)** Alemania, a fin de que ordene la citación legal del testigo Christian Veer, **(ii)** Canadá, a fin de que ordene la citación legal del testigo Richard Byers y **(ii)** Estados Unidos, a fin de que ordene la citación legal de los testigos Christian Cramer, Paul Cooper y Karan Gambhir, para las audiencias testimoniales correspondientes y dispongan su notificación, en conformidad con los tratados vigentes aplicables en la materia. En la ejecución de este encargo, las autoridades exhortadas estarán facultadas para realizar todas las gestiones necesarias para asegurar la comparecencia a declarar del testigo, así como resolver las incidencias que se susciten y decretar las demás gestiones que fueren conducentes a fin de llevar a efecto la diligencia encomendada en el menor tiempo posible. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conducirá dicha audiencia mediante uno de sus ministros por videoconferencia, quien podrá efectuar las preguntas que estime convenientes, impedir que las declaraciones y las preguntas de las partes se desvíen hacia aspectos irrelevantes o inadmisibles y resolver de plano las objeciones que le fuesen formuladas. El testigo deberá comparecer en las dependencias que la autoridad requerida determine al efecto. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida juntamente con este Tribunal. Para estos efectos, la autoridad requerida deberá contactarse oportunamente por medio de correo electrónico a la casilla de la

Secretaria Abogada vortega@tdlc.cl con copia a oficinadepartes@tdlc.cl. Inclúyase en el exhorto las piezas pertinentes del expediente para la realización del encargo. Se faculta a cualquier persona a solicitar la tramitación del exhorto. **Al cuarto otrosí**, respecto a las audiencias testimoniales fijadas mediante resolución de folio 362, como se pide, se designa a la perito intérprete Claudia Andrea Morales Mellado, quien deberá comparecer en las fechas que el Tribunal decrete para dichos efectos, en la oportunidad procesal correspondiente, para la realización de las audiencias testimoniales de los testigos Daniel Trocoli, Regina Chamma y Carol Soler. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil ("CPC"), notifíquese al perito intérprete al correo electrónico cmorales.trad@gmail.com. Para efectos de llevar a cabo las audiencias de los testigos citados mediante la presente resolución, se ordena a Google LLC ("Google") proponer, dentro de tres días hábiles, tres peritos intérpretes inglés-español de la nómina de peritos judiciales nombrados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

De oficio, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, por razones de economía procesal y atendido que el inciso segundo del artículo 22 del D.L. Nº 211 dispone que son admisibles como medios de prueba tanto aquellos indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, como también todo indicio o antecedente que, en concepto de este Tribunal, sea apto para establecer los hechos pertinentes, se autoriza a los testigos Christian Veer, Richard Byers, Christian Cramer, Paul Cooper y Karan Gambhir, para que comparezcan y declaren ante el Cónsul de Chile del país donde tengan su domicilio o ante aquel que ejerza jurisdicción consular por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Para estos efectos, el declarante prestará declaración a través de videoconferencia. Por su parte, este Tribunal conducirá dicha diligencia desde sus dependencias en una audiencia donde podrán comparecer las partes. La parte interesada será responsable de la notificación y citación del declarante. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida.

Al folio 367: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 362. **Al otrosí**, téngase por acompañado el documento ofrecido, con citación.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de folio 193: **a lo principal y al primer otrosí**, téngase por presentada la lista de testigos. Cítese en la forma legal, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 380 del CPC y a costa de la parte

interesada, de conformidad con lo que se resolverá a continuación. **Al segundo y tercer otrosí**, como se pide, se decreta un término probatorio extraordinario para rendir prueba testimonial fuera del territorio nacional. Exhórtese, por intermedio de la Excma. Corte Suprema, a la autoridad competente de Estados Unidos, a fin de que ordene la citación legal del testigo Gene Burrus, para la audiencia testimonial correspondiente y disponga su notificación, en conformidad con los tratados vigentes aplicables en la materia. En la ejecución de este encargo, las autoridades exhortadas estarán facultadas para realizar todas las gestiones necesarias para asegurar la comparecencia a declarar del testigo, así como resolver las incidencias que se susciten y decretar las demás gestiones que fueren conducentes a fin de llevar a efecto la diligencia encomendada en el menor tiempo posible. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conducirá dicha audiencia mediante uno de sus ministros por videoconferencia, quien podrá efectuar las preguntas que estime convenientes, impedir que las declaraciones y las preguntas de las partes se desvíen hacia aspectos irrelevantes o inadmisibles y resolver de plano las objeciones que le fuesen formuladas. El testigo deberá comparecer en las dependencias que la autoridad requerida determine al efecto. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida juntamente con este Tribunal. Para estos efectos, la autoridad requerida deberá contactarse oportunamente por medio de correo electrónico a la casilla de la Secretaria Abogada vortega@tdlc.cl con copia a oficinadepartes@tdlc.cl. Inclúyase en el exhorto las piezas pertinentes del expediente para la realización del encargo. Se faculta a cualquier persona a solicitar la tramitación del exhorto. **Al cuarto otrosí**, como se pide, por razones de economía procesal y atendido que el inciso segundo del artículo 22 del D.L. Nº 211 dispone que son admisibles como medios de prueba tanto aquellos indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, como también todo indicio o antecedente que, en concepto de este Tribunal, sea apto para establecer los hechos pertinentes, se autoriza al testigo Gene Burrus, para que comparezca y declare ante el Cónsul de Chile del país donde tenga su domicilio o ante aquel que ejerza jurisdicción consular por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Para estos efectos, el declarante prestará declaración a través de videoconferencia. Por su parte, este Tribunal conducirá dicha diligencia desde sus dependencias en una audiencia donde podrán comparecer las partes. La parte interesada será responsable de la notificación y citación del declarante. La audiencia se realizará en la fecha que determine la

autoridad requerida. **Al quinto otrosí**, previo a proveer, se ordena a la Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados ("ACCIÓN Consumidores") proponer, dentro de tres días hábiles, tres peritos intérpretes inglés-español de la nómina de peritos judiciales nombrados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Al folio 368: **a lo principal**, no ha lugar a la reposición deducida, atendido que la protección de la información confidencial producto de una solicitud de alzamiento de la FNE involucra un interés de libre competencia y de conformidad con lo resuelto a folio 362 la intervención de Amazon.com Services LLC ("Amazon") se limita al presente incidente de confidencialidad. **Al otrosí**, ha lugar a la reposición deducida, atendido lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado en concordancia con en el artículo 33 del Decreto Ley Nº 211 y estese a lo que se resolverá al folio 191. En consecuencia, devuélvase el monto $158.967 transferido, el 29 de octubre de 2026, por la FNE a la cuenta corriente del Tribunal y certifíquese lo que corresponda.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de folio 191: **al primer y segundo otrosí**, como se pide, se decreta un término probatorio extraordinario para rendir prueba testimonial fuera del territorio nacional. Exhórtese, por intermedio de la Excma. Corte Suprema, a la autoridad competente de **(i)** Argentina, a fin de que ordene la citación legal del testigo Elliot Gabriel Buenos; y **(ii)** Estados Unidos, a fin de que ordene la citación legal de los testigos Will Cunningham, Joe Dao, Freddy Soames, Marissa Troiano, Catalina Carmona, Andrew Grant y Bakari Middleton, para las audiencias testimoniales correspondientes y dispongan su notificación, en conformidad con los tratados vigentes aplicables en la materia. En la ejecución de este encargo, las autoridades exhortadas estarán facultadas para realizar todas las gestiones necesarias para asegurar la comparecencia a declarar del testigo, así como resolver las incidencias que se susciten y decretar las demás gestiones que fueren conducentes a fin de llevar a efecto la diligencia encomendada en el menor tiempo posible. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conducirá dicha audiencia mediante uno de sus ministros por videoconferencia, quien podrá efectuar las preguntas que estime convenientes, impedir que las declaraciones y las preguntas de las partes se desvíen hacia aspectos irrelevantes o inadmisibles y resolver de plano las objeciones que le fuesen formuladas. El testigo deberá comparecer en las dependencias que la autoridad requerida determine al efecto. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida

juntamente con este Tribunal. Para estos efectos, la autoridad requerida deberá contactarse oportunamente por medio de correo electrónico a la casilla de la Secretaria Abogada vortega@tdlc.cl con copia a oficinadepartes@tdlc.cl. Inclúyase en el exhorto las piezas pertinentes del expediente para la realización del encargo. Se faculta a cualquier persona a solicitar la tramitación del exhorto. **Al tercer otrosí**, como se pide, por razones de economía procesal y atendido que el inciso segundo del artículo 22 del D.L. Nº 211 dispone que son admisibles como medios de prueba tanto aquellos indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, como también todo indicio o antecedente que, en concepto de este Tribunal, sea apto para establecer los hechos pertinentes, se autoriza a los testigos Elliot Gabriel Buenos, Will Cunningham, Joe Dao, Freddy Soames, Marissa Troiano, Catalina Carmona, Andrew Grant y Bakari Middleton, para que comparezcan y declaren ante el Cónsul de Chile del país donde tengan su domicilio o ante aquel que ejerza jurisdicción consular por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Para estos efectos, el declarante prestará declaración a través de videoconferencia. Por su parte, este Tribunal conducirá dicha diligencia desde sus dependencias en una audiencia donde podrán comparecer las partes. La parte interesada será responsable de la notificación y citación del declarante. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida. **Al cuarto otrosí**, previo a proveer, se ordena a la Fiscalía Nacional Económica proponer, dentro de tres días hábiles, tres peritos intérpretes de la nómina de peritos judiciales nombrados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Al folio 369: téngase presente.

Al folio 371: **a lo principal**, considerando el interés invocado se admite a Epic Games Inc. (“Epic Games”) como tercero independiente en el incidente de confidencialidad de la información y en cuanto a la solicitud de poner en conocimiento las versiones públicas preliminares de los documentos de su titularidad, estese a lo dispuesto en el acuerdo séptimo, inciso segundo del Auto Acordado Nº 16/2017. **Al primer otrosí**, como se pide, agréguese una copia de la presentación de folio 371 y de la presente resolución al cuaderno de confidencialidad de terceros. **Al segundo otrosí**, téngase presente la personería y por acompañado el documento ofrecido, con citación. **Al tercer otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por los abogados Sergio Fuentealba Cortés y Sebastián Cañas Oliger. **Al cuarto otrosí**, ténganse presente los correos

electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias. **Al quinto otrosí**, atendida la autorización de folio 373, téngase presente la delegación de poder al habilitado en derecho Matías Hernández Figueroa.

Al folio 372: no ha lugar a la reposición deducida, por cuanto no se han invocado argumentos suficientes que hagan variar lo resuelto. Acordado con el **voto en contra** del ministro Parot y la ministra Domper quienes estuvieron por acoger la reposición solo en cuanto a ampliar el número de testigos para el punto de prueba Nº 2 únicamente para la parte demandada.

Al folio 375: atendida la autorización de folio 376, téngase presente la delegación de poder a la abogada Carolina Olivares Madrid.

Al folio 380: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 360. **Al primer otrosí**, ha lugar solo en cuanto se decreta la confidencialidad de las secciones singularizadas siempre que se trate de información posterior a octubre de 2021. En consecuencia, se ordena a Google acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. Una vez que la presente resolución se encuentre firme, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Google LLC y agréguese a dicho cuaderno los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada. **Al segundo otrosí**, a sus antecedentes el documento denominado "*Anexo - Solicitud Confidencialidad G-2 G-3 y G-6.xlsx*".

De oficio,

(i) incorpórese la presentación de Amazon de folio 374 al cuaderno de confidencialidad de terceros y elimínese del cuaderno principal. Certifíquese lo que corresponda.

(ii) se ordena a ACCIÓN Consumidores dar cuenta de la notificación por cédula, dentro de tres días hábiles, de la resolución de folio 360 que fijó la audiencia de exhibición de documentos de Google y Alphabet, Inc. decretada a folio 227 y modificada a folio 258, para el 24 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas.

(iii) elimínense de la custodia de la Secretaria Abogada los documentos exhibidos por Google en la audiencia cuya acta rola folio 304, respecto de los cuales la FNE no solicitó su incorporación al expediente en su presentación de folio 355. Certifíquese lo que corresponda.

(iv) ténganse por acompañados, con citación, los documentos públicos indicados en el certificado de folio 377.

(v) atendido lo resuelto a folio 362 respecto a la orden de notificar por correo electrónico a Amazon, y considerando la presentación de folio 374, certifíquese lo que corresponda.

Notifíquese por el estado diario a las partes y por correo electrónico a Amazon y Epic Games.

Rol C Nº 521-24.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

EE5F9242-E87F-46D6-9CD5-30DAEB35CAEC
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.